PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO

# BASES ESTÁNDAR
# SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

OFICIAL DE COMPRA

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | [ABC] | Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas. |
| 2 | **[ABC]** | Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al completar los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | **Advertencia**<br>• Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |
| 4 | **Importante para la entidad contratante**<br>• Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

**INSTRUCCIÓN DE USO:**

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra Arial tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

**CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES A ELABORAR:**

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.



# SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
# N.º 009-2026-HREGB-1

## CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS COMUNES
## ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL HOSPITAL REGINAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

U.E.-E.G.E. "NUEVO CHIMBOTE"
OFICIAL DE COMPRA

# SECCIÓN GENERAL

# DISPOSICIONES COMUNES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA BIENES O SERVICIOS COMUNES

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



# CAPÍTULO I
# ASPECTOS GENERALES

## 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra "Ley", se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra "Reglamento", se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## 1.2. ALCANCE

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de subasta inversa electrónica es utilizada por la entidad contratante para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica, con independencia de su cuantía. Esta base no es aplicable para el caso de contratos de contingencia, en cuyo caso independientemente si el bien o servicio cuenta con ficha técnica, no se utiliza el procedimiento de selección de subasta inversa, utilizándose el procedimiento de selección que corresponda según su objeto y cuantía[1].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

[1] El uso de la ficha técnica es obligatorio independientemente del tipo de procedimiento de selección que se convoque.

# CAPÍTULO II
# DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

## 2.1. ETAPAS DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Las etapas del procedimiento de selección son las siguientes[2]:

| ETAPA | CARACTERÍSTICAS | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| **a) Convocatoria** | Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma. | Artículos 63 y 64 del Reglamento. |
| **b) Registro de participantes** | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección. | Artículos 65 y 95 del Reglamento. |
| **c) Evaluación de ofertas** | **Registro de ofertas:**<br>1. Registrar los datos de su representante legal en el formulario correspondiente en el SEACE de la Pladicop. De presentarse en consorcio, debe consignar los datos del consorcio, incluyendo los del representante legal común.<br>2. Adjuntar el archivo digital conteniendo los documentos escaneados de su oferta, de acuerdo con lo requerido en las bases y los requisitos de calificación, exigidos en la Ficha Técnica y/o documentos de información complementaria publicados a través del SEACE de la Pladicop, así como en la normativa específica que regula el objeto de la convocatoria con carácter obligatorio, según corresponda.<br>3. Registrar el monto total de la oferta o respecto del ítem al cual se presenta, el cual será utilizado por el sistema para dar inicio al periodo de lances en línea. La oferta económica y sus subtotales se expresan en dos decimales y todos sus valores desagregados pueden ser expresados con más de dos decimales.<br><br>**Presentación de Ofertas:**<br>1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día (hora peruana) de la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección. Dicha fecha no puede ser fijada en menos de seis días hábiles desde la convocatoria.<br>2. La presentación de ofertas se realiza adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en las bases[3].<br>3. Al momento de realizar la presentación de ofertas a través del SEACE de la Pladicop, el postor registra el monto total de la oferta o del ítem al cual se presente, el cual es utilizado por el sistema para dar inicio al periodo de lances en línea.<br>4. Si el procedimiento de selección se convoca según | Artículos 68, 69, 74, 78 y 96 y 132 del Reglamento. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

[2] De conformidad con el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos.

[3] Los formularios electrónicos del SEACE de la Pladicop que los participantes deben registrar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

| ETAPA | CARACTERÍSTICAS | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| | relación de ítems, la presentación de ofertas se efectúa en una sola oportunidad y por todos los ítems registrados.<br>5. En la subasta inversa electrónica no se realiza la evaluación técnica de las ofertas y la revisión de los requisitos de calificación se realiza posteriormente a la evaluación económica.<br><br>**Apertura de ofertas y lances:**<br><br>1. **Apertura de las ofertas**: El sistema realiza la apertura en la fecha y hora señalada en el cronograma publicado en el SEACE de la Pladicop. Para tal efecto, verifica el registro y presentación de dos ofertas como mínimo por ítem, para continuar con el ciclo de periodo de lances, caso contrario, el procedimiento es declarado desierto.<br>2. **Periodo de lances:** La evaluación de la oferta económica se realiza mediante lances en línea a través del SEACE de la Pladicop. Consiste en establecer el orden de prelación de los postores considerando en el primer lugar a quien oferte el menor monto, de acuerdo con lo siguiente:<br><br>i. El sistema realiza esta etapa en la fecha y hora señalada en el cronograma publicado en el SEACE de la Pladicop, la cual debe tener una duración mínima de una hora.<br><br>ii. El periodo de lances en el SEACE de la Pladicop, se realiza de la siguiente manera:<br><br>a. El postor Ingresa al SEACE de la Pladicop con su usuario y contraseña en la fecha y hora programada<br>b. Accede a la ficha del procedimiento y selecciona "Mejora de precios".<br>c. Envía lances en línea, observando el monto de su oferta, en tanto el SEACE de la Pladicop le indicará si su oferta es la mejor o si está perdiendo o empatando la subasta en tiempo real.<br>d. Los postores pueden mejorar su oferta dentro del plazo establecido, enviando montos inferiores a su última oferta.<br>e. Cinco minutos antes del cierre, el sistema alertará sobre el fin del período de lances. Finalizado este plazo, no se admitirán más mejoras.<br><br>**Revisión de requisitos de admisión y calificación:**<br><br>1. Finalizado el período de lances, el sistema ordena a los postores por ítem según su último lance estableciendo el orden de prelación de los postores mediante un reporte. La entidad contratante puede visualizar el monto final ofertado y su registro en el sistema. En caso de empate, el sistema realiza un sorteo automático para establecer al postor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación. | |

U.E. Nuevo Chimbote
OFICIAL DE COMPRA

| ETAPA | CARACTERÍSTICAS | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| | 2. Una vez generado el reporte señalado en el párrafo anterior, el oficial de compra[4] debe verificar que los postores que han obtenido el primer, segundo y tercer lugar, de ser el caso, hayan presentado la documentación correspondiente a la admisión de ofertas y los requisitos de calificación contemplados en las Bases, salvo existan solo dos postores, en cuyo caso solo se verifica a estos.<br>3. En caso de subsanación de ofertas, se procede de conformidad con lo señalado en el artículo 78 del Reglamento, quedando suspendido el otorgamiento de la buena pro. El plazo para la subsanación de ofertas se computa desde el día hábil siguiente de notificado el requerimiento al postor a través del SEACE de la Pladicop. La presentación de los documentos a ser subsanados se realizará por el mismo medio.<br>4. En caso de que la documentación reúna las condiciones requeridas por las Bases, el Oficial de compra otorga la buena pro al postor que ocupó el primer lugar.<br>5. En caso de que no reúna tales condiciones, procede a descalificar la oferta y revisa las demás ofertas respetando el orden de prelación.<br>6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladicop. | |
| | **Oferta económica de mejor puntaje que supera la cuantía de la contratación**<br><br>En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se siguen los siguientes pasos, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento:<br><br>i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.<br>ii. De no contar con la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, en este orden: i) la reducción de su oferta económica; ii) la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento. En el caso de la reducción de condiciones del requerimiento, estas no deben alterar la ficha técnica del bien o servicio.<br>iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que sigue en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.<br>iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se | |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

[4] Jurado o Comité, en caso se trate de una compra corporativa.

| ETAPA | CARACTERÍSTICAS | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| | encuentre dentro de la cuantía de la contratación, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.<br>v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. | |
| **d) Otorgamiento de la buena pro.** | 1. Para otorgar la buena pro a la oferta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las bases, el oficial de compra debe verificar la existencia, como mínimo, de dos ofertas válidas, de lo contrario declara desierto el procedimiento de selección.<br>2. Determinada la oferta ganadora, el oficial de compra, elabora el acta de otorgamiento de la buena pro con el resultado de los postores que ocuparon los primeros lugares obtenido por cada ítem, el sustento debido en los casos en que las ofertas sean descalificadas, detallando asimismo las subsanaciones que se hayan presentado.<br>3. Dicha acta se publica en el SEACE de la Pladicop el mismo día de otorgada la buena pro, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro.<br>4. Cuando se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce y registra a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hubieran ejercido ese derecho. En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento y se registra a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente.<br>5. Únicamente en el caso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que cuenten con ficha técnica y que se convoquen por subasta inversa electrónica, en los cuales solo se presente una oferta o quede una sola oferta válida, es posible otorgar la buena pro, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 301 del Reglamento.<br>6. Cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, la Entidad deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 91 del Reglamento. | Artículos 80, 82, 83, 84, 96 y 301 del Reglamento. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

## 2.2 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES

2.2.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) en el registro correspondiente al objeto del procedimiento de selección. Para obtener más información se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

2.2.2 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop utilizando su certificado (usuario y contraseña).

2.2.3 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital[5], según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. El postor, el representante legal o común, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos incluidos en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso la información contenida en los documentos que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE de la Pladicop, prevalece la información declarada en los documentos de la oferta.

U.E. "E.G." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| **Advertencia** |
| --- |
| En caso el proveedor emplee la firma digital como una única firma en los documentos que conforman la oferta, esta es suficiente para que el documento sea considerado firmado legalmente. |

2.2.4 En caso que al registrarse como participante el proveedor presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido al parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, debe presentar adicionalmente para la admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación conforme a lo indicado en el literal f) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases.

## 2.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS

2.3.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como proveedor de bienes y/o servicios. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP en las demás etapas del procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.

2.3.2 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección o en un determinado ítem, cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. En este segundo supuesto, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos a aquel en el que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o, en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 69.1 del artículo 69 del

[5] Conforme al artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus normas modificatorias, los Prestadores de Servicios de Certificación Digital (PSC) pueden ser: a) Entidad de Certificación, b) Entidad de Registro o Verificación, y c) Prestador de Servicios de Valor Añadido. En el siguiente link pueden consultarse el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital (ROPS) administrado por el INDECOPI:https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/5447866-registro-oficial-de-prestadores-de-servicios-de-certificacio-digital-rops

Reglamento. La promesa de consorcio debe consignar, como mínimo, lo siguiente:

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

b) La designación del representante común del consorcio.

c) El domicilio común del consorcio.

d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

2.3.4 La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5 El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común, por todos los integrantes del consorcio o de forma independiente por cada consorciado, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma sus nombres y apellidos completos.

H.R.E.G.B. NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

2.3.7 En el caso de microempresas y pequeñas empresas, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, se acredita dicha condición con su inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE.

2.3.8 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, a la presentación de ofertas, al otorgamiento de la buena pro y al perfeccionamiento del contrato.

2.3.9 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

# CAPÍTULO III
# RECURSO DE APELACIÓN

## 3.1 ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (*i*) la lectura y/o toma de apuntes, (*ii*) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (*iii*) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

## 3.2 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas o de la entidad contratante, y es resuelto por uno de estos, según corresponda.

## 3.3 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop, salvo que su cuantía corresponda a la de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho días hábiles.

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

OFICIAL DE COMPRA

# CAPÍTULO IV
# DEL CONTRATO

## 4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan lo siguiente, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

| REQUISITO | CONSIDERACIONES ADICIONALES | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| **a) Garantías, salvo casos de excepción.** | El postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.<br><br>La garantía de fiel cumplimiento puede ser: i) fideicomiso, solo en caso el plazo de ejecución del contrato supere los 90 días calendario, (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.<br><br>Asimismo, en la Sección Especifica de las bases puede considerarse la presentación de garantía por adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el Reglamento.<br><br>La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de bienes y servicios. En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante con independencia de la cuantía de la contratación.<br><br>**Excepciones:**<br>Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del Reglamento, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT, no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto señalado. | Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.<br><br>Literal a) del numeral 88.1 del artículo 88, y artículos 113, 114, 115, 116, 138 y 139 del Reglamento. |
| **b) Contrato de consorcio, de ser el caso.** | El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes requisitos:<br><br>a. Contener la información indicada en el numeral 2.3.3 del Capítulo II de la Sección General de las presentes | Literal b) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| REQUISITO | CONSIDERACIONES ADICIONALES | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| | bases.<br><br>b. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del consorcio.<br><br>c. Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda.<br><br>Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.<br><br>En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario público. | |
| **c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.** | El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.<br>Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. | Artículo 67 de la Ley.<br><br>Literal c) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento. |
| **d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.** | Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, en caso el postor sea persona jurídica. Adicionalmente, el representante legal presenta copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda).<br><br>En el caso de personas naturales, se solicita copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda).<br><br>En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes que suscribieron la promesa de consorcio, según corresponda. Asimismo, debe presentarse copia del documento de | Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| REQUISITO | CONSIDERACIONES ADICIONALES | BASE LEGAL |
|---|---|---|
| | identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda) del representante común del consorcio. | |
| **e) Institución Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor.** | Este requisito es obligatorio para todos los contratos que superen las 10 UIT[6]. Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputa (REGAJU). | Artículos 77, 83 y 84, así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.<br><br>Literal e) del numeral 88.1 del Artículo 88 del Reglamento |
| **f) Centro de administración de la JPRD elegido del listado de centros de administración propuesto por la entidad contratante o propuesta de tres centros de administración de la JPRD del postor.** | Solo procede este requisito cuando el contrato tenga como objeto el suministro de bienes, su monto supere los S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles) y, adicionalmente, se haya determinado la JPRD como medio de solución de controversias en la estrategia de contratación. | Artículos 77 y 79, así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.<br><br>Literal f) del numeral 88.1 del Artículo 88 y Artículo 346 del Reglamento |

## 4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

4.2.1. El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho o cinco días hábiles, según corresponda, plazo que se contabiliza desde el día siguiente del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o desde que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

4.2.2. En los procesos convocados que utilicen la modalidad de pago de precios unitarios, el precio unitario se determina al momento del perfeccionamiento del contrato con base al monto final de la oferta ganadora.

4.2.3. El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente.

4.2.4. De conformidad con el numeral 87.3 del Reglamento, excepcionalmente, la entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital, supuesto en el cual la suscripción se realiza manualmente.

## 4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad

[6] De conformidad con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las 10 UIT.

de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.

4.3.1 La retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento aplica cuando la cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el caso de micro o pequeñas empresas que hayan declarado en su oferta tal condición, no aplica dicho umbral, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. En caso de consorcio, aplica dicha retención si todos sus integrantes declaran en su oferta la condición de micro o pequeña empresa.

## 4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

4.4.1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior.

4.4.3. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.

4.4.4. En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.5. Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

## 4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE[5], para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

Cuando se trate de documentos privados extendidos en el exterior, el funcionario consular sólo legaliza las firmas cuando hayan sido suscritas en su presencia o cuando conste de modo indubitable su autenticidad, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, conforme lo requiere el artículo 138 del citado Reglamento.

## 4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

# SECCIÓN ESPECÍFICA

# CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

# CAPÍTULO I
# GENERALIDADES

## 1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2026

Todas las normas a las que se hace referencia en las presentes bases incluyen sus respectivas modificaciones, asimismo dichas referencias deben entenderse a las normas que las sustituyen, de ser el caso.

## 1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | : | Hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón" |
| RUC Nº | : | 20174675733 |
| Domicilio legal | : | Av. Brasil S/N Urb. Santa Cristina – Nuevo Chimbote |
| Teléfono: | : | Cel. Nº 946252593 |
| Correo electrónico: | : | logisticaegb@hotmail.com |

## 1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN SIGA | U.M | SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| 1 | DIESEL B5 S-50 | GALON | 3720 |

## 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el 07 de octubre del 2026, mediante el Anexo Nº02.

## 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS - RO

# CAPÍTULO II
# DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

## 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicop.

## 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS[7]

La oferta contiene, además de un índice de documentos[8], la siguiente documentación:

### 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria

#### 2.2.1.1 Documentación para la admisión de la oferta:

El oficial de compra verifica la presentación de los documentos señalados en el presente acápite.

a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1)**

b) Pacto de integridad (**Anexo N° 2)**

c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda).

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| Advertencia |
|---|
| De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE[9] y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. |

d) Declaración jurada manifestando, entre otros aspectos, que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra

[7] De acuerdo con el "Manual de Usuario para Proveedores del Estado", emitido por el OECE, actualmente los postores pueden presentar hasta 10 archivos en los formatos .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .7z, .rar. (para documentos de texto, hojas de cálculo y carpetas comprimidas); ya sean archivos con firmas digitales y otros con firmas manuales, sin que se perjudique la validez de las firmas digitales. Para consultar el referido manual, se puede ingresar a: https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/66426-manuales-de-usuario-de-la-ley-n-32069-en-el-seace

[8] La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

[9] Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. **(Anexo N° 3)**

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 4**)

f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento **(Anexo N° 5)**, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

| **Advertencia** |
| --- |
| El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicitará al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento **(Anexo N° 5).** |

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **"Requisitos de Calificación"** que se detallan en el numeral 3.6 del Capítulo III de la presente sección de las bases

La entidad contratante únicamente incluye los requisitos de habilitación contemplados en la ficha técnica o en los documentos de información complementaria, salvo que la normativa específica que regula el objeto de la convocatoria exija algún requisito obligatorio.

### 2.2.2 Documentación de presentación facultativa

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV **(Anexo N° 10).**

U.E. "E.G.B." N.EVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| **Advertencia** |
| --- |
| El oficial de compra no puede exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentación de presentación obligatoria", "Requisitos de calificación" y "Documentación de presentación facultativa". |

### 2.3. Presentación del recurso de apelación

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

| | | |
| --- | --- | --- |
| **N ° de Cuenta** | : | **0781012297** |
| **Banco** | : | **BANCO DE LA NACIÓN** |

### 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
c) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
d) Copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda) del postor, en caso de persona natural; o de su representante legal, en caso de persona jurídica; o de su representante común, en caso de consorcio.
e) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual mediante correo electrónico (**Anexo N° 8**).
f) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado
g) Institución Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor. (**Anexo N° 9**).

**Advertencia**

- La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesta por la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este último supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institución[10].

- Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

h) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento **(Anexo N° 12)** y la documentación que acredite dicha desafectación, de corresponder.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**Advertencia**

- El requisito indicado en el literal k) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento en el procedimiento de selección.
- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE[11] y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir la copia de la vigencia de poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda ni la copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante legal en caso de persona jurídica o de su representante común en caso de consorcio.

- En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 13).

## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene o la orden de compra o de servicio, según corresponda. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro

[10] De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institución Arbitral de la lista consolidada de seis instituciones arbitrales, siendo esta la institución arbitral definitiva.

[11] Para mayor información de las entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad.

del plazo previsto en el artículo 90 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la mesa de partes digital o física de la entidad contratante, en Av. Brasil S/N – Urb. Santa Cristina de Nuevo Chimbote (Cruce de Av. Brasil con Av. Anchoveta) de 07:30 a 15:30 horas.

El contrato se perfecciona mediante la recepción de la Orden de Compra. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 90 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Av. Brasil S/N – Urb. Santa Cristina de Nuevo Chimbote (Cruce de Av. Brasil con Av. Anchoveta)

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica logistica@hegb.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, la suscripción del contrato se realiza en la Oficina de la Unidad de Logística del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, sito en Av. Brasil S/N – Urb. Santa Cristina de Nuevo Chimbote (Cruce de Av. Brasil con Av. Anchoveta) de 07:30 a 15:30 horas.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| **Advertencia** |
| --- |
| En caso se verifique en la Pladicop que el proveedor tiene multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley que no se encuentran en procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una cláusula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante su ejecución la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o amortización de dichas multas. |

## 2.6. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien corresponda, de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS A CUENTA, de acuerdo al consumo mensual atendido.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Orden de Compra liquidada por el responsable del Almacén Central, Vº Bº del almacenero y jefe de la Unidad de servicios Generales y Mantenimiento.
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepción y verificación, así como de conformidad, el contratista debe presentar la documentación restante en la Unidad de Logística de la entidad, sito en Av. Brasil S/N Urb. Santa Cristina – Nuevo Chimbote, en el horario de 07:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes.

# CAPÍTULO III
# REQUERIMIENTO

**Advertencia**

Al elaborar las bases, el Oficial de compra incluye en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades.

## 3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por finalidad garantizar el abastecimiento oportuno y continuo de combustible para las unidades móviles del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, a fin de asegurar su operatividad y disponibilidad para el traslado asistencial de pacientes, referencias y contrarreferencias, atención de emergencias y demás actividades institucionales vinculadas a la prestación de los servicios de salud.

## 3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

La presente contratación consiste en el suministro de combustible Diésel B5 S-50, incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) de PERÚ COMPRAS, destinado a cubrir las necesidades de abastecimiento de las unidades móviles del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, garantizando su operatividad para el traslado asistencial de pacientes, referencias y contrarreferencias, atención de emergencias y demás actividades institucionales, durante un periodo de doce (12) entregas mensuales, según el siguiente listado:

| ITEM | Descripción del bien | Unidad de Medida | Cantidad Máxima Estimada |
|---|---|---|---|
| 1 | DIÉSEL B5 S-50 | GALÓN (GLN) | 3720 |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO COMÚN A CONTRATAR**

| Denominación del bien o servicio según la Ficha Técnica | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|
| DIÉSEL B5 S-50 | GALÓN (GLN) | 3720 |

## 3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

### 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de Diésel B5 S-50 para el abastecimiento de las unidades móviles del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

### 2. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente contratación tiene por finalidad garantizar el abastecimiento oportuno y continuo de combustible para las unidades móviles del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, a fin de asegurar su operatividad y disponibilidad para el traslado asistencial de pacientes, referencias y contrarreferencias, atención de emergencias y demás actividades institucionales vinculadas a la prestación de los servicios de salud.

### 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

La presente contratación consiste en el suministro de combustible Diésel B5 S-50, incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) de PERÚ COMPRAS, destinado a cubrir las necesidades de abastecimiento de las unidades móviles del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, garantizando su operatividad para el traslado asistencial de pacientes, referencias y contrarreferencias, atención de emergencias y demás actividades institucionales, durante un periodo de doce (12) entregas mensuales, según el siguiente listado:

| ITEM | Descripción del bien | Unidad de Medida | Cantidad Máxima Estimada |
|---|---|---|---|
| 1 | DIÉSEL B5 S-50 | GALÓN (GLN) | 3720 |

### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas del bien a contratar corresponden estrictamente a la Ficha Técnica vigente aprobada por PERÚ COMPRAS para el bien común DIÉSEL B5 S-50, perteneciente al Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), la cual se adjunta al presente requerimiento como parte integrante del mismo.

El bien deberá cumplir con todas las características, especificaciones, requisitos y condiciones establecidos en la Ficha Técnica vigente y en el Documento de Información Complementaria (DIC) correspondiente al rubro de Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos. La ficha vigente identificada por Perú Compras corresponde a DIÉSEL B5 S-50, código 1510150500233260, versión 11.

#### 4.1 CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El CONTRATISTA, verificará que la dotación del combustible se realice exclusivamente en los vehículos del HOSPITAL. El abastecimiento de combustible se realizará directamente al tanque del vehículo, quedando prohibido el abastecimiento de galoneras o cualquier otro tipo de deposito externo, pudiendo ser causal de resolución automática de contrato.

El abastecimiento de combustible se realizará de manera inmediata en los grifos y/o estaciones de servicio autorizados, previa presentación de voucher o vales de consumo



SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA BIENES Y SERVICIOS COMUNES
23

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

de combustible autorizado por la Entidad, en el cual se consignará, como mínimo, los siguientes datos:

- Nombres y apellidos del conductor.
- Firma de conductor.
- Numero de documento de identidad del Conductor.
- Placa del vehículo.
- Fecha y hora del día de abastecimiento.
- Cantidad total de galones que abasteció.

El contratista deberá verificar que el vale de suministro presentado corresponda a un documento autorizado por la Entidad. En caso advierta adulteración, enmendadura, inconsistencia o cualquier irregularidad, deberá comunicar inmediatamente dicha situación a la Unidad de Logística y/o al área responsable de la Entidad, absteniéndose de efectuar el suministro hasta recibir la autorización correspondiente.

Las estaciones de servicio y/o grifos propuestos deberán encontrarse debidamente autorizados y habilitados para la comercialización y despacho de Diésel B5 S-50, y deberán mantener vigentes durante la ejecución contractual las autorizaciones, registros y demás habilitaciones exigibles.

El contratista deberá garantizar la continuidad del suministro durante el plazo contractual y contar con las autorizaciones sectoriales vigentes que correspondan para la comercialización de combustibles.

**4.2. HORARIO DE ATENCION DE SUMINISTRO**

La atención del suministro será de carácter permanente e ininterrumpido, durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluyendo días no laborables y feriados, durante la vigencia del contrato o hasta que se acabe el stock contratado o hasta que se agote el saldo del mismo, para lo cual, el Contratista deberá mantener un stock suficiente de combustible, que garantice dicho suministro.

**4.3. UBICACIÓN DEL GRIFO O ESTACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE**

El postor deberá contar estaciones de servicio y/o grifos autorizados para el abastecimiento de Diésel B5 S-50, las cuales deberán encontrarse ubicadas de acuerdo con las siguientes condiciones:

UBICACIÓN 1 – CHIMBOTE: la estación de servicio deberá estar ubicada de la plaza de armas del centro de Chimbote, al sur hasta puente del río Lacra marca y al norte hasta el puente Gálvez.

UBICACIÓN 2 – NUEVO CHIMBOTE: Deberá estar ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, tomando como referencia todo el distrito de Nuevo Chimbote, de manera que permita garantizar el abastecimiento oportuno de las unidades móviles del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

### 4.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá remitir, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del mes siguiente, a través de mesa de partes física de la Entidad y vía correo electrónico, la liquidación del combustible suministrado durante el mes anterior, adjuntando toda la información relevante, considerando como mínimo, el siguiente detalle:
Fecha y hora de atención; Número de ticket / nota de despacho
Placa del vehículo; Kilometraje del vehículo,
Tipo de combustible; Cantidad de combustible;
Precio unitario; Importe en soles;
Nombres completos del chofer;
Documento de identidad del chofer;
Cantidades y montos contratados;
Cantidades y montos suministrados; y, Saldos del contrato

### 5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

**a. MODALIDAD DE PAGO**
El contrato se rige por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS**, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

**b. LUGAR**
El abastecimiento de combustible será atendido de forma permanente a través de los grifos y/o estaciones de servicios autorizados propuestos por el contratista de acuerdo al numeral 4.3 del requerimiento.

**c. PLAZO**
El plazo de ejecución de la contratación será por un periodo de doce (12) meses aprox., contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con el detalle del siguiente cronograma:

| ITEM | DESCRIPCION | AÑO 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | TOTAL |
| | | | 1 | 2 | |
| 1 | DIESEL B5 - S50 | UNIDAD | 375 | 375 | 750 |

| ITEM | DESCRIPCION | AÑO 2027 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | | | | TOTAL |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | DIESEL B5 - S50 | UNIDAD | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 180 | 2,970 |

La Orden de Compra será emitida a los primeros días del mes siguiente después de haber recibido el reporte mensual del consumo de combustible por el área de almacén.

***Nota: El cronograma de entrega puede variar de acuerdo a necesidad del área usuaria.***

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

**d. ADELANTOS**

La entidad **no otorgará** adelantos.

**e. PENALIDADES**

**Penalidad por mora:**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento

**. SUBCONTRATACIÓN**

Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato

**f. REAJUSTE DE LOS PAGOS**

Dado que el valor estimado de la presente contratación está influenciado por la cotización internacional de los hidrocarburos, el mecanismo de reajuste de precios se basará en la variación de los precios ex planta publicados por Petroperú, presentado por el CONTRATISTA en un plazo máximo de 2 días hábiles terminado el mes. Para ello, se aplicará el siguiente coeficiente de reajuste:

**K = Va / Vo**
**Donde:**
**K=** Coeficiente de reajuste.
**Va=** Precio ex planta de la lista de precios que publica Petroperú al momento de la variación.
**Vo=** Precio ex planta de la lista de precios que publica Petroperú al momento de la presentar la oferta económica.

El coeficiente se aplicará de la siguiente manera para reajustar el precio al momento del pago:
**Pa= Po x K**
**Donde:**
**Pa=** Precio unitario actualizado al momento de la variación.
**Po=** Precio unitario de la oferta económica.
**K=** Coeficiente de reajuste.

Todos los precios incluyen IGV y demás impuestos aplicables.
El precio final a obtenerse después de aplicado el coeficiente de reajuste (K) será redondeado por redondeo simple, dicho precio no podrá ser mayor a los precios de mercado.

**g. MÉTODOS DE MUESTREO, ENSAYOS O PRUEBAS, CERTIFICADOS Y OTROS**

No Aplica

**h. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

Para el caso del arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrarlo:

| N.° | INSTITUCIONES ARBITRALES | RUC |
|---|---|---|
| 1 | MEDYAR S.A.C | 20613365711 |
| 2 | TMARC Centro de Arbitraje y Dispute Boards S.A.C. | 20559817792 |
| 3 | Tribunal de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas para las Contrataciones Públicas E.I.R.L. | 20613116401 |

**I. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES**

Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecución contractual que no han sido específicamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo máximo de respuesta del siguiente cuadro:

| | | |
|---|---|---|
| Plazo máximo de respuesta | : | [4 DÍAS CALENDARIO] |

Antes del vencimiento de este plazo máximo, las partes pueden acordar su prórroga para cada situación específica considerando la cláusula de notificaciones del contrato.

**6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**Áreas que coordinarán con el proveedor:**
La coordinación con el proveedor lo realizará la Unidad de Logística en coordinación con el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.

**Áreas responsables de las medidas de control:**

Representado por el almacenero y por el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

**Área que brindará la conformidad:**
La conformidad del bien estará a cargo del jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, los mismos que certificaran la calidad, cantidad, plazo de entrega y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, de existir observaciones se consignara en el informe respectivo, dando un plazo prudencial para la subsanación, el cual no podrá ser menor a 2 días ni mayor de 3 días calendarios, posterior a la notificación del mismo.

Para llevar a cabo la recepción y la conformidad de la entrega de los bienes, el contratista deberá entregar copia simple de los siguientes documentos:

1. Orden de Compra – Guía de internamiento (Copia)
2. Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

**7. OTRAS OBLIGACIONES:**

**7.1. Por la entidad:**

- Proporcionar al contratista los vales de suministro debidamente autorizados.
- Comunicar al contratista las unidades móviles autorizadas para el abastecimiento.
- Efectuar el control y consolidación de los consumos realizados.
- Tramitar la documentación correspondiente para el pago de los galones efectivamente suministrados y conformados.

**7.2. Por el contratista**

- Mantener vigentes durante la ejecución contractual las autorizaciones, registros y habilitaciones exigibles para la comercialización de combustible.
- Garantizar la continuidad del suministro de DIÉSEL B5 S-50 durante el plazo contractual.
- Contar con un plan o mecanismo de contingencia que permita atender situaciones que pudieran afectar la continuidad del abastecimiento.
- Garantizar que el combustible suministrado corresponda al DIÉSEL B5 S-50 y cumpla con las especificaciones establecidas en la Ficha Técnica vigente de PERÚ COMPRAS.
- Verificar los vales de suministro antes de efectuar cada abastecimiento.
- Comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier irregularidad, adulteración o inconsistencia detectada en los documentos de autorización del suministro.
- Mantener las condiciones de seguridad exigibles para el almacenamiento, comercialización y despacho del combustible.

**8. FORMA DE PAGO (Obligatorio)**

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien corresponda, de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS A CUENTA, de acuerdo al consumo mensual atendido.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Orden de Compra liquidada por el responsable del Almacén Central, V° B° del almacenero y jefe de la Unidad de servicios Generales y Mantenimiento.
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

**9. CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN CONTRATOS (Art.60 de la Ley)**

**a. GARANTÍAS:**

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debe entregar las garantías que correspondan, de conformidad al artículo 61 de la Ley N° 32069 y los artículos 113, 114, 115, 116, 138 y 139 de su Reglamento.

**b. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

El contratista "declara" que no ha ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato, con algún servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecer o transferir algún valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas anticorrupción, sin restricción alguna.

No obstante, cuando se demuestre que dicha declaración no es veraz, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal c) del art.68 de la Ley 32069, concordante con el numeral 122.6 del art.126 del DS.009-2025-EF y la exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, en virtud al literal b) del art.274 del DS.009-2025-EF. Sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales.

En mérito al principio de integridad regulado en el literal e) del arrt.5 de la Ley 32069, indica que "la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

**c. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

De conformidad al numeral 81.3 del art.81 del DS.009-2025-EF, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de controversias.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, de conformidad al art. 330 del DS.344-2025-EF

**d. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.**

De conformidad al numeral 229.3 del art.229 del RLGCP y el art.68 de la LGCP. El contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d. Por incumpliendo de la cláusula anticorrupción
e. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
f. Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.

- **GESTION DE RIESGO**

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de las oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

### 10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación.

### 11. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se obliga a guardar reserva absoluta en el manejo de información y documentación la que se tenga acceso relacionado con la prestación, quedando expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El proveedor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega como También la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido con la prestación y/o entrega del bien

Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

El Contratista cederá en forma exclusiva al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón los títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente Término de Referencia.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PEDIDO DE COMPRA N° 1442-2026/USGM

**12. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

1.1 Copia simple de la autorización, así como la inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2010-EM, que transfiere al OSINERGMIN el Registro de Hidrocarburos, y regulado por la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 150-2024/OS-CD, que aprueba el "Reglamento del Registro de Hidrocarburos de Osinergmin".

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**FICHA TÉCNICA**
**APROBADA**

## 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN COMÚN

| | | |
|---|---|---|
| Denominación del bien | : | DIÉSEL B5 S-50 |
| Denominación técnica | : | DIÉSEL B5 S-50 |
| Unidad de medida | : | GALÓN |
| Descripción general | : | El diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla en volumen de 95 % de diésel N° 2 S-50 y de 5 % de biodiesel B100, con contenido de azufre máximo de 50 ppm. |

## 2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN COMÚN

### 2.1 Del bien

El diésel B5 S-50 debe cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo N° 092-2009-EM y su modificatoria.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA |
|---|---|---|
| **Volatilidad** | | Decreto Supremo N° 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones, y su modificatoria |
| Destilación (a 760 mmHg) 90 % recuperado | Mínimo 282 °C<br>Máximo 360 °C | |
| Punto de inflamación Pensky Martens | Mínimo 52 °C | |
| Densidad a 15 °C | Reportar en kg/m³ | |
| **Fluidez** | | |
| Viscosidad cinemática a 40 °C (1) | Mínimo 1,9 cSt<br>Máximo 4,1 cSt | |
| Punto de escurrimiento (2) | Máximo 4 °C | |
| **Composición** | | |
| Número de cetano (3) | Mínimo 45 | |
| Índice de cetano (4) | Mínimo 40 | |
| Cenizas | Máximo 0,01 % en masa | |
| Residuo de carbón Ramsbottom, 10 % fondos (5) | Máximo 0,35 % en masa | |
| Azufre total | Máximo 50 mg/kg (ppm) | |
| **Corrosividad** | | |
| Corrosión a la lámina de cobre, 3 h, 50 °C | Máximo N° 3 | |
| **Contaminantes** | | |
| Agua y sedimentos | Máximo 0,05 % en vol. | |
| **Lubricidad** | | |
| Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, HFRR a 60 °C | Máximo 520 micrones | |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA |
|---|---|---|
| **Requerimientos de operatividad** | | Decreto Supremo N° 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones. y su modificatoria |
| Punto obstrucción del filtro, flujo en frío (CFPP) o (POFF) | Máximo -8 °C | |
| **Conductividad** | | |
| Conductividad (6) | Mínimo 25 pS/m | |
| **Biodiesel 100 (B 100)** | | |
| Contenido nominal | 5 %Vol | |

**Notas:**
(1) El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinemática a 40 °C puede ser 1,7 cSt, si se tiene una temperatura de punto de nube menor que -12 °C.
(2) Cuando el cliente lo requiera, se determinará el punto de niebla o enturbiamiento por el método de ensayo ASTM D2500.
(3) En caso de no contar con el equipo del método de ensayo ASTM D613 (número de cetano), se calculará el índice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737.
(4) El método de ensayo ASTM D976, se usará únicamente para combustibles diésel de rango número de cetano entre 56,5 a 60,0.
(5) En caso de contar con el equipo, se calculará esta propiedad utilizando el Apéndice XI del método de ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbón Conradson (método de ensayo ASTM D189) con el carbón Ramsbottom.
(6) El resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinará para cada lote del producto a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento mínimo de conductividad 25 pS/m, aplicará para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s) y baja velocidad (transportes móviles: cisternas, barcazas, etc.).

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**Precisión 1:** La entidad deberá precisar en las bases el alcance de la comercialización y uso del diésel B5 S-50, que será en todos los departamentos a nivel nacional; según el artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM y sus modificatorias.

**2.2 Envase**
No aplica.

**Precisión 2:** No aplica.

**2.3 Embalaje**
No aplica.

**Precisión 3:** No aplica.

**2.4 Rotulado**
No aplica.

**Precisión 4:** No aplica.

**2.5 Etiquetado**
No aplica.

**Precisión 5:** No aplica.

**2.6 Inserto**
No aplica.

**Precisión 6:** No aplica.

## 3.4 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

| Advertencia |
|---|
| Indicar las demás condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, las cuales no deben desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica del bien o servicio. |

### a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

### b. PLAZO

El plazo de ejecución de la contratación será por un periodo de doce (12) meses aprox., contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con el detalle del siguiente cronograma:

| ITEM | DESCRIPCION | AÑO 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | TOTAL |
| | | | 1 | 2 | |
| 1 | DIESEL B5 - S50 | UNIDAD | 375 | 375 | 750 |

| ITEM | DESCRIPCION | AÑO 2027 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | | | | | | | TOTAL |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | DIESEL B5 - S50 | UNIDAD | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 180 | 2,970 |

La Orden de Compra será emitida a los primeros días del mes siguiente después de haber recibido el reporte mensual del consumo de combustible por el área de almacén.

***Nota: El cronograma de entrega puede variar de acuerdo a necesidad del área usuaria.***

### c. LUGAR

El abastecimiento de combustible será atendido de forma permanente a través de los grifos y/o estaciones de servicios autorizados propuestos por el contratista de acuerdo al numeral 4.3 del requerimiento.

### d. ADELANTOS

La entidad **no otorgará** adelantos .

### e. PENALIDADES

**Penalidad por mora:**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

U.E. "E.G." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA BIENES Y SERVICIOS COMUNES

### f. SUBCONTRATACIÓN

Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato

| Advertencia |
|---|
| Solo incluir los métodos de muestreo, ensayos o pruebas así como los certificados de conformidad o certificados de inspección u otras certificaciones previstas en los Documentos de Información Complementaria, según corresponda al bien materia de contratación.<br><br>En el caso de medicamentos y productos farmacéuticos es obligatorio incluir lo indicado en los documentos de información complementaria.<br><br>Para mayor información sobre los Documentos de Información Complementaria ingresar al siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/perucompras/colecciones/23576-documentos-de-informacion complementaria-del-listado-de-bienes-y-servicios-comunes |

### g. REAJUSTE DE LOS PAGOS

NO APLICA

| Advertencia |
|---|
| Este acápite sólo puede ser incluido en el caso de ejecución periódica o continuada, a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación. |

### h. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICINA DE COMPRA

Para el caso del arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrarlo:

| N.° | INSTITUCIONES ARBITRALES | RUC |
|---|---|---|
| 1 | MEDYAR S.A.C | 20613365711 |
| 2 | TMARC Centro de Arbitraje y Dispute Boards S.A.C. | 20559817792 |
| 3 | Tribunal de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas para las Contrataciones Públicas E.I.R.L. | 20613116401 |

### i. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecución contractual que no han sido específicamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo máximo de respuesta del siguiente cuadro:

| | | |
|---|---|---|
| Plazo máximo de respuesta | : | 04 DIAS CALENDARIO |

Antes del vencimiento de este plazo máximo, las partes pueden acordar su prórroga para cada situación especifica considerando la cláusula de notificaciones del contrato.

## 3.6 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

### 3.6.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBORAZO
OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

## 1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DEL BIEN

*Contiene los requisitos de calificación (mínimos y vigentes) que debe presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma que se acredite llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, según la reglamentación aplicable en el territorio nacional.*

1.1 Copia simple de la autorización, así como la inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2010-EM, que transfiere al OSINERGMIN el Registro de Hidrocarburos, y regulado por la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 150-2024/OS-CD, que aprueba el "Reglamento del Registro de Hidrocarburos de Osinergmin".

1.2 Copia simple de la inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 268-2019-EF, aplicable a los siguientes insumos químicos y productos químicos fiscalizados cuya denominación se consigna en el Anexo N°2 del citado decreto. *"(...) Diésel y sus mezclas con Biodiesel (...), las Gasolinas y Gasoholes (...), y (...) Kerosene de aviación Turbo Jet A1 (...).* Cabe indicar que dichos bienes están sujetos al registro, control y fiscalización, únicamente en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados; conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 015-2019-IN, que fija zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial para el Control de Bienes Fiscalizados; el Decreto Supremo N° 006-2014-EM y sus modificatorias, que establece Cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial y dictan disposiciones complementarias; y al Decreto Supremo N° 016-2014-EM y sus modificatorias, que establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal.

***Nota:*** *El requisito del numeral 1.2 es aplicable solamente a Diésel B5, Diésel B5 S-50, Gasohol premium, Gasohol regular, Gasolina 84 octanos, Gasolina premium, Gasolina regular y Turbo combustible A-1.*

## 2. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y/O EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL BIEN

*Contiene la metodología a emplear para la comprobación de la calidad del bien o servicio a contratar.*

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 1. | Diésel B5 | Según lo indicado en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br>Complementado con: | Según el artículo 4 del Decreto Supremo N° 025-2005-EM y su modificatoria. |
| 2. | Diésel B5 S-50 | NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | Según el artículo 1 del Decreto Supremo N° 092-2009-EM y su modificatoria. |

OFICIAL DE COMPRA



SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA BIENES Y SERVICIOS COMUNES

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| Nº | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 3. | Diésel marino A (DMA) | Según lo indicado en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | **Apariencia** (solo para Diésel marino A y Diésel marino X)<br>Método visual.<br><br>**Densidad**<br>ASTM D1298 – 24 Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method, o la ASTM D4052 – 22 Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter.<br><br>**Punto de inflamación**<br>ASTM D93 – 25 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester.<br><br>**Viscosidad**<br>ASTM D445 – 24 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity).<br><br>**Punto de fluidez** (solo para Diésel marino A)<br>ASTM D97 – 17b(2022) Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products.<br><br>**Residuo de carbono**<br>ASTM D4530 – 25 Standard Test Method for Determination of Carbon Residue (Micro Method), o la ASTM D189 – 24 Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products.<br><br>**Cenizas**<br>ASTM D482 – 19 Standard Test Method for Ash from Petroleum Products.<br><br>**Número de cetano o índice de cetano**<br>ASTM D4737 – 21 Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation.<br><br>**Azufre**<br>ASTM D4294 – 24 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry, o la ISO 8754:2003 Petroleum products — Determination of sulfur content — Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry.<br><br>**Agua** (solo para Diésel marino B)<br>ASTM D95 – 23e1 Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation. |
| 4. | Diésel marino B (DMB) | | |
| 5. | Diésel marino X (DMX) | | |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 5. | Diésel marino X (DMX) | Según lo indicado en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br>Complementado con:<br>NTP 610.003:2019. | **Punto de nube**<br>ASTM D2500 – 23 Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products and Liquid Fuels. |
| 6. | Gas licuado de petróleo a granel | Según el numeral 6.1 de la NTP 321.007:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos. 4ª Edición. | **Olor**<br>Método organoléptico.<br><br>**Proporción de odorante**<br>NTP 321.113:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de etil mercaptano en vapor de GLP. 2ª Edición, y su Modificación Técnica NTP 321.113:2021/MT 1:2024 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de etil mercaptano en vapor de GLP. MODIFICACIÓN TÉCNICA 1. 1ª Edición.<br><br>**Presión de vapor a 37,8 °C**[1]<br>NTP 321.100:2020[2] GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de la presión de vapor manométrica. Método GLP. 2ª Edición, y su Modificación Técnica NTP 321.100:2020/MT 1:2024 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de la presión de vapor manométrica. Método GLP. MODIFICACIÓN TÉCNICA 1. 1ª Edición, o la NTP 321.098:2023 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Practica normalizada para el cálculo de ciertas propiedades físicas de gases licuados de petróleo a partir del análisis composicional. 3ª Edición, o la ASTM D6897 – 24 Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method), o la ASTM D2598 – 21 Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis, o la ASTM D1267 – 23 Standard Test Method for Gauge Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method). |
| 7. | Gas licuado de petróleo envasado 10 kg | Según el numeral 6.2 de la NTP 321.007:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos. 4ª Edición. | |
| 8. | Gas licuado de petróleo envasado 45 kg | | |

[1] Tener en cuenta que la presión total de un lote de GLP puede ser más alta que la presión de vapor determinada por la NTP 321.098 si hay gases inertes (como nitrógeno o dióxido de carbono) presentes en el GLP. El método de ensayo de la NTP 321.098 es un método de cálculo de la presión de vapor de todos los hidrocarburos identificados en un lote de GLP por el método de ensayo NTP 910.003, pero este método de cromatografía de gases no detecta la presencia de gases inertes, si están presentes, en un lote de GLP.

[2] En caso de discrepancia de la presión de vapor del producto, el valor determinado por el método de la NTP 321.100 prevalecerá sobre el valor calculado por el método de la NTP 321.098 o el medido por el método de ensayo de la norma ASTM D6897.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 6. | Gas licuado de petróleo a granel | Según el numeral 6.1 de la NTP 321.007:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos. 4ª Edición. | **Densidad relativa o densidad a 15,6 °C/ 15,6 °C** NTP 321.095:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de la densidad o densidad relativa de hidrocarburos livianos por hidrómetro a presión. 2ª Edición, y su Modificación Técnica NTP 321.095:2021/MT 1:2024 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de la densidad o densidad relativa de hidrocarburos livianos por hidrómetro a presión. MODIFICACIÓN TÉCNICA 1. 1ª Edición, o la ASTM D1657 – 22e1 Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Hydrometer, o la NTP 321.098:2023, o la ASTM D2598 – 21. |
| 7. | Gas licuado de petróleo envasado 10 kg | Según el numeral 6.2 de la NTP 321.007:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos. 4ª Edición. | **Residuo de evaporación de 100 ml, y Prueba de la mancha de aceite**[3] [4] NTP 321.096:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de residuos. 3ª Edición, o la ASTM D2158 – 21 Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases.<br><br>**Residuo por cromatografía** ASTM D7756 – 19 Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases by Gas Chromatography with Liquid, On-Column Injection.<br><br>**Composición cromatográfica, Butanos y más pesados, Pentanos y más pesados, Contenido de dienos** NTP 910.003:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de hidrocarburos en gases licuados de petróleo y mezclas de propano/propileno por cromatografía de gases. 1ª Edición, y su Modificación Técnica NTP 910.003:2021/MT 1:2024 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de hidrocarburos en gases licuados de petróleo y mezclas de propano/propileno por cromatografía de gases. MODIFICACIÓN TÉCNICA 1. 1ª Edición, o la ASTM D2163 – 23e1 Standard Test Method for Determination of |
| 8. | Gas licuado de petróleo envasado 45 kg | | |

OFICIAL DE COMPRA

[3] Un producto aceptable no debe producir un anillo de aceite persistente cuando se añada 0,3 ml de mezcla de solvente y residuo a un papel filtro, en incrementos de 0,1 ml y examinado a la luz del día después de 2 minutos, tal como describe el método de ensayo de la NTP 321.096.

[4] En caso de dirimencia, prevalece el método de ensayo de la NTP 321.096.

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 6. | Gas licuado de petróleo a granel | Según el numeral 6.1 de la NTP 321.007:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos. 4ª Edición. | Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.<br><br>**Azufre total**<br>NTP 910.004:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de azufre total volátil en hidrocarburos gaseosos y gases licuados de petróleo por fluorescencia ultravioleta. 1ª Edición, o la ASTM D6667 – 21 Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.<br><br>**Corrosión a la lámina de cobre**<br>NTP 321.101:2023[5] GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la corrosión a la lámina de cobre. 3ª Edición, o la ASTM D1838 – 21 Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases.<br><br>**Sulfuro de hidrógeno**<br>NTP 321.097:2020 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación del sulfuro de hidrógeno. Método del acetato de plomo. 2ª Edición, y su Modificación Técnica NTP 321.097:2020/MT 1:2024 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación del sulfuro de hidrógeno. Método del acetato de plomo MODIFICACIÓN TÉCNICA 1. 1ª Edición, o la ASTM D2420 – 23 Standard Test Method for Hydrogen Sulfide in Liquefied Petroleum (LP) Gases (Lead Acetate Method).<br><br>**Agua libre**<br>Método visual[6].<br><br>**Humedad**<br>NTP 321.094:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de la sequedad del propano (método de congelación en válvula). 3ª Edición, o método visual. |
| 7. | Gas licuado de petróleo envasado 10 kg | Según el numeral 6.2 de la NTP 321.007:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos. 4ª Edición. | |
| 8. | Gas licuado de petróleo envasado 45 kg | | |

[5] Este método no puede determinar con exactitud la presencia de materiales reactivos por ejemplo $H_2S$, S, en el GLP, si es que el producto contiene inhibidores de corrosión u otros productos químicos, los cuales neutralizan la reacción a la lámina de cobre.
[6] La presencia o ausencia de agua puede determinarse mediante observación visual de las muestras durante la determinación de la densidad o densidad relativa por el método de la NTP 321.095.



U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| Nº | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 9. | Gas licuado de petróleo vehicular | Según lo establecido en el numeral 5 de la NTP 321.114:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos para uso automotriz. 2ª Edición. | **Número de octano Research**<br>Cálculo de acuerdo con el Anexo A de la NTP 321.114:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos para uso automotriz. 2ª Edición.<br><br>**Proporción del odorante**<br>NTP 321.113:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de etil mercaptano en vapor de GLP. 2ª Edición, y su Modificación Técnica.<br><br>**Presión de vapor**<br>NTP 321.100:2020[7] GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de la presión de vapor manométrica. Método GLP. 2ª Edición, y su Modificación Técnica, o la ASTM D1267 – 23 Standard Test Method for Gauge Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method), o la NTP 321.098:2023[8] GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Practica normalizada para el cálculo de ciertas propiedades físicas de gases licuados de petróleo a partir del análisis composicional. 3ª Edición, o la ASTM D2598 – 21 Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis, o la ASTM D6897 – 24 Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method).<br><br>**Densidad relativa**<br>NTP 321.095:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación de la densidad o densidad relativa de hidrocarburos livianos por hidrómetro a presión. 2ª Edición, y su Modificación Técnica, o la ASTM D1657 – 22e1 Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Hydrometer, o la NTP 321.098:2023, o la ASTM D2598 – 21. |

[7] En caso de discrepancia de la presión de vapor del producto, el valor determinado por el método de la NTP 321.100 prevalecerá sobre el valor calculado por el método de la NTP 321.098 o el medido por el método de ensayo de la ASTM D6897.

[8] Tener en cuenta que la presión total de un lote de GLP puede ser más alta que la presión de vapor determinada por la NTP 321.098 si hay gases inertes (como nitrógeno o dióxido de carbono) presentes en el GLP. El método de ensayo de la NTP 321.098 es un método de cálculo de la presión de vapor de todos los hidrocarburos identificados en un lote de GLP por el método de ensayo de la NTP 910.003, pero este método de cromatografía de gases no detecta la presencia de gases inertes, si están presentes, en un lote de GLP.



U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| | Gas licuado de petróleo vehicular | Según lo establecido en el numeral 5 de la NTP 321.114:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos para uso automotriz. 2ª Edición. | **Composición cromatográfica**<br>**Contenido de dienos**[9]<br>**Pentanos y más pesados**<br>NTP 910.003:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de hidrocarburos en gases licuados de petróleo y mezclas de propano/propileno por cromatografía de gases. 1ª Edición, y su Modificación Técnica, o la ASTM D2163 – 23e1 Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.<br><br>**Azufre total**<br>NTP 910.004:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de azufre total volátil en hidrocarburos gaseosos y gases licuados de petróleo por fluorescencia ultravioleta. 1ª Edición, o la ASTM D6667 – 21 Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.<br><br>**Sulfuro de hidrógeno**<br>NTP 321.097:2020 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Determinación del sulfuro de hidrógeno. Método del acetato de plomo. 2ª Edición, y su Modificación Técnica, o la ASTM D2420 – 23 Standard Test Method for Hydrogen Sulfide in Liquefied Petroleum (LP) Gases (Lead Acetate Method).<br><br>**Corrosión a la lámina de cobre**[10]<br>NTP 321.101:2023 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la corrosión a la lámina de cobre. 3ª Edición, o la ASTM D1838 – 21 Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases. |

OFICIAL DE COMPRA

[9] En caso de disputa con respecto al contenido total de dienos, se debe utilizar la NTP 910.003.
[10] Este método no puede determinar con exactitud la presencia de materiales reactivos por ejemplo $H_2S$, S, en el GLP, si es que el producto contiene inhibidores de corrosión u otros productos químicos, los cuales neutralizan la reacción a la lámina de cobre.

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| Nº | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 9. | Gas licuado de petróleo vehicular | Según lo establecido en el numeral 5 de la NTP 321.114:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Requisitos para uso automotriz. 2ª Edición. | **Residuo de evaporación de 100 ml y prueba de la mancha**[11] [12]<br>NTP 321.096:2022 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Método de ensayo normalizado para la determinación de residuos. 3ª Edición, o la ASTM D2158 – 21 Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases.<br><br>**Residuo de evaporación por cromatografía**<br>ASTM D7756 – 19 Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases by Gas Chromatography with Liquid, On-Column Injection.<br><br>**Agua libre**<br>Método visual[13].<br><br>**Olor**<br>Detección por el olfato. |
| 10. | Gas natural vehicular | Certificación no establecida. | Certificación no establecida. |
| 11. | Gasohol premium | Según lo establecido en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | Según el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 469-2021-MINEM/DM. |
| 12. | Gasohol regular | | |

[11] En caso de dirimencia, prevalece el método de ensayo de la NTP 321.096.

[12] Un producto aceptable no debe producir un anillo de aceite persistente cuando se añada 0,3 ml de mezcla de solvente y residuo a un papel filtro, en incrementos de 0,1 ml y examinado a la luz del día después de 2 minutos, tal como describe este método de ensayo.

[13] La presencia o ausencia de agua puede determinarse mediante observación visual de las muestras durante la determinación de la densidad o densidad relativa por el método de la NTP 321.095. Además, el contenido de agua disuelta no debe ser tal que el producto no pase el ensayo descrito en la NTP 321.094.



U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento H.R. Eleazar Guzmán Barron

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 13. | Gasolina 84 octanos | Según lo establecido en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>ASTM D4057 – 22 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.<br><br>ASTM D4177 – 22e1 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products.<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | **Presión de vapor Reid**<br>NTP 321.088:2023 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Método de ensayo normalizado para la determinación de la presión de vapor (Método Reid). 2ª Edición, o la ASTM D323 – 20a Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method).<br><br>**Número de octano Research**<br>ASTM D2699 – 24b Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel.<br><br>**Destilación**<br>NTP 321.023:2021 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Método de ensayo normalizado para la destilación de productos petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica. 2ª Edición, o la ASTM D86 – 23ae2 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure.<br><br>**Azufre**<br>ASTM D5453 – 24 Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.<br><br>**Plomo**<br>ASTM D3237 – 22 Standard Test Method for Lead in Gasoline by Atomic Absorption Spectroscopy, o la ASTM D5059 – 21 Standard Test Methods for Lead and Manganese in Gasoline by X-Ray Spectroscopy.<br><br>**Corrosión al cobre**<br>ASTM D130 – 19 Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test.<br><br>**Estabilidad a la oxidación**<br>ASTM D525 – 12a(2019) Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method).<br><br>**Contenido de goma**<br>ASTM D381 – 25 Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation. |

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento – V° B° – H.R. Eleazar Guzmán Barron

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE – OFICIAL DE COMPRA



SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA BIENES Y SERVICIOS COMUNES

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 14. | Gasolina premium | Según lo establecido en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | Según el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM. |
| 15. | Gasolina regular | | |
| 16. | Petróleo Industrial N° 6 | Según lo establecido en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | **Punto de inflamación - Pensky Martens**<br>ASTM D93 – 25 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, o la NTP 321.024:2021 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Método de ensayo normalizado para determinar el punto de inflamación con el probador de copa cerrada Pensky-Martens. 2ª Edición.<br><br>**Viscosidad cinemática**<br>ASTM D445 – 24 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity), o la NTP 321.031:2004 (revisada el 2019) PETRÓLEO Y DERIVADOS. Método de ensayo normalizado para la determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica). 2ª Edición.<br><br>**Azufre total**<br>ASTM D4294 – 24 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry.<br><br>**Agua y sedimentos**<br>ASTM D95 – 23e1 Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation, o la ASTM D1796 – 22 Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure). |

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| Nº | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 17. | Turbo combustible A-1 | Según lo establecido en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | **Densidad**<br>ASTM D1298 – 24 Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method, o la ASTM D4052 – 22 Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter.<br><br>**Punto de inflamación**<br>ASTM D56 – 22 Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, o la ASTM D3828 – 16a(2021) Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester.<br><br>**Destilación**<br>ASTM D86 – 23ae2 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure, o la NTP 321.023:2021 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Método de ensayo normalizado para la destilación de productos petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica. 2ª Edición.<br><br>**Viscosidad**<br>ASTM D445 – 24 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity), o la NTP 321.031:2004 (revisada el 2019) PETRÓLEO Y DERIVADOS. Método de ensayo normalizado para la determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica). 2ª Edición.<br><br>**Punto de congelamiento**<br>ASTM D2386 – 19 Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels, o la ASTM D5972 – 25 Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition Method).<br><br>**Aromáticos**<br>ASTM D1319 – 20a Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption.<br><br>**Acidez total**<br>ASTM D3242 – 23 Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel.<br><br>**Azufre total**<br>ASTM D1552 – 23 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by High |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

| N° | 2.1 Denominación del Bien | 2.2 Método de muestreo | 2.3 Método de ensayo o prueba |
|---|---|---|---|
| 17. | Turbo combustible A-1 | Según lo establecido en el artículo 12 del anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/CD, y su modificatoria.<br><br>Complementado con:<br><br>NTP 610.003:2019 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 1ª Edición. | Temperature Combustion and Infrared (IR) Detection or Thermal Conductivity Detection (TCD), o la ASTM D4294 – 24 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry, o la ASTM D5453 – 24 Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.<br><br>**Mercaptanos como azufre**<br>ASTM D3227 – 24 Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method).<br><br>**Calor neto de combustión**<br>ASTM D4809 – 18 Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method), o la ASTM D4529 – 24 Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels, o la ASTM D3338/D3338M – 20a Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels.<br><br>**Punto de humo**<br>ASTM D1322 – 25 Standard Test Method for Smoke Point of Kerosene and Aviation Turbine Fuel.<br><br>**Naftalenos**<br>ASTM D1840 – 24 Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry.<br><br>**Corrosión lámina de cobre**<br>ASTM D130 – 19 Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test, o la ISO 2160: 1998 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test.<br><br>**Gomas existentes**<br>ASTM D381 – 25 Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation.<br><br>**Reacción al agua**<br>ASTM D1094 – 24 Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels.<br><br>**Conductividad eléctrica**<br>ASTM D2624 – 24 Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels. |

U.E. "E.G.B." HUACHO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

**2.4 Otras precisiones**

*La entidad podrá exigir al proveedor que durante la ejecución contractual y en la oportunidad que determine realice la entrega de los siguientes documentos en original:*

1. Declaración de productor (copia del informe de ensayo) emitido por el productor, y/o
2. Un "Informe de Ensayo" con símbolo de acreditación. Dicho documento deberá ser emitido por un laboratorio con métodos de ensayos acreditados ante la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL-DA) u otro organismo acreditador firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), bajo la norma ISO/IEC 17025.
3. En ausencia de lo citado en el párrafo precedente, debe ser consultado oficialmente por el proveedor al Instituto Nacional de Calidad - INACAL y cuya copia de respuesta será remitida a la entidad, el proveedor podrá presentar un Informe de ensayo (métodos ASTM, ISO, UNE-EN, NTP vigentes) de lote emitido por un laboratorio acreditado cuyo alcance de la acreditación esté relacionado con productos afines al subsector hidrocarburos.

***Nota:** Si la entidad decide exigir la comprobación de calidad del bien, deberá señalar esta condición en las Bases, y realizar las precisiones que apliquen; entre ellas, que los costos que demande la referida comprobación deben ser asumidos por el proveedor.*

*La entidad deberá definir la antigüedad de los documentos antes citados.*

*(continua en la página siguiente)*

OFICIAL DE COMPRA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**
**APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

## 3. OTROS

### 3.1 TRANSPORTE

La unidad de transporte deberá cumplir con la regulación específica según el bien del rubro Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos, a transportar:

<table>
<tr><th>N°</th><th>Denominación del bien</th><th>Del vehículo de transporte</th><th>Letreros de identificación del vehículo</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Diésel B5</td><td rowspan="17">Cumplir con el(os):<br>- Título IV del Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 26-94-EM y sus modificatorias.<br>- Título III, Capítulo V del Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-98-EM y sus modificatorias.<br>- Título VII del Reglamento de Seguridad para las Actividades de hidrocarburos y modifican diversas disposiciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM y sus modificatorias.<br>- Sólo para el Diésel B5 S-50. Artículo 3 del Decreto Supremo N° 092-2009-EM y su modificatoria.</td><td rowspan="17">
<table>
<tr><th>ROMBO NTP</th><th>ROMBO NFPA</th><th>N° NACIONES UNIDAS</th></tr>
<tr><td>Señalización pictórica, NTP 399.015[1]</td><td>Salud: 0<br>Inflamabilidad: 2<br>Reactividad: 0</td><td>Según el Anexo D del D.S. N° 043-2007-EM y sus modificatorias</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>1993 (2)</td></tr>
</table>
[1] NTP 399.015.2014 (revisada el 2019) SÍMBOLOS PICTÓRICOS PARA MANIPULEO DE MERCANCÍA PELIGROSA. 3ª Edición<br>[2] El Libro de Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas considera para Destilados de Petróleo, N.E.P. o Productos de Petróleo, N.E.P. el número 1268.<br>La abreviatura "N.E.P." significa "no especificado de otra manera", en inglés "not elsewhere specified").
<br><br>
<table>
<tr><th>ROMBO NTP</th><th>ROMBO NFPA</th><th>N° NACIONES UNIDAS</th></tr>
<tr><td>Señalización pictórica, NTP 399.015</td><td>Salud: 1<br>Inflamabilidad: 3<br>Reactividad: 0</td><td>Según el Anexo D del D.S. N° 043-2007-EM y sus modificatorias</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>1203 (3)</td></tr>
</table>
[3] El Libro de Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas considera para combustibles usados en motores de turbina de aviación, el número 1863.
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Diésel B5 S-50</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Diésel marino A (DMA)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Diésel marino B (DMB)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Diésel marino X (DMX)</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Petróleo industrial N° 6</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Gasohol premium</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Gasohol regular</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Gasolina 84 octanos</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Gasolina premium</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Gasolina regular</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Turbo combustible A-1</td></tr>
</table>

U.E. "E.G.B" NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA



SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA BIENES Y SERVICIOS COMUNES

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA APROBADO**

**RUBRO:** Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos

<table>
<tr><th>N°</th><th>Denominación del bien</th><th>Del vehículo de transporte</th><th>Letreros de identificación del vehículo</th></tr>
<tr><td>6.<br>7.<br>8.<br>9.</td><td>Gas licuado de petróleo a granel<br>Gas licuado de petróleo envasado 10 kg<br>Gas licuado de petróleo envasado 45 kg<br>Gas licuado de petróleo vehicular</td><td>Cumplir con el:<br>Título V del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM y sus modificatorias.</td><td>
<table>
<tr><th>ROMBO NTP</th><th>ROMBO NFPA</th><th>N° NACIONES UNIDAS</th></tr>
<tr><td>Señalización pictórica, NTP 399.015[1]</td><td>Salud: 1<br>Inflamabilidad: 4<br>Reactividad: 0</td><td>Según el Anexo D del D.S. N° 043- 2007-EM y sus modificatorias</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>1075</td></tr>
</table>
[1] NTP 399.015:2014 (revisada el 2019) SÍMBOLOS PICTÓRICOS PARA MANIPULEO DE MERCANCÍA PELIGROSA. 3ª Edición.
</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Gas natural vehicular</td><td>Cumplir con el:<br>Capítulo II del Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), aprobado por Decreto Supremo N° 057-2008-EM y sus modificatorias.</td><td>
<table>
<tr><th>ROMBO NTP</th><th>ROMBO NFPA</th><th>N° NACIONES UNIDAS</th></tr>
<tr><td>Señalización pictórica, NTP 399.015</td><td>Salud: 1<br>Inflamabilidad: 4<br>Reactividad: 0</td><td>Según el Anexo D del D.S. N° 043- 2007-EM y sus modificatorias</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>1971</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA



**Advertencia**

La entidad contratante no puede incluir requisitos de habilitación adicionales o diferentes a aquellos contemplados en la ficha técnica o en los documentos de información complementaria, salvo que la normativa específica que regula el objeto de la convocatoria exija algún requisito obligatorio.

No debe exigirse la presentación de documentos para acreditar requisitos que no deriven de alguna norma que resulte aplicable específicamente al objeto materia de la contratación, como la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, en el Registro Nacional de Proveedores, vigencia de poder, entre otros documentos.

# CAPÍTULO IV
# EVALUACIÓN

El único factor de evaluación es el precio. La evaluación de ofertas económicas es mediante lances.

Para determinar la oferta con el menor precio y el orden de prelación de los postores, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN ÚNICO | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|---|
| **OFERTA ECONÓMICA** | |
| Evaluación:<br>Se evalúa considerando el menor precio ofertado por el postor mediante lances en línea a través del SEACE de la Pladicop.<br><br>Acreditación:<br>El participante registra el monto total de la oferta o respecto del ítem al cual se presenta en el SEACE de la Pladicop. | Una vez culminada la etapa de apertura de ofertas y período de lances, el sistema procesa los lances recibidos del ítem o ítems de la Subasta Inversa Electrónica, ordenando a los postores por cada ítem según el monto de su último lance, estableciendo el orden de prelación de los postores. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

# CAPÍTULO V
# PROFORMA DEL CONTRATO

**Advertencia**

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o adecuarse las propuestas en el presente documento, pero en ningún caso pueden contemplarse disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de **S.I.E. N.° 009-2026-HREGB-1**, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]**, en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [……], con domicilio legal en [……], representada por [……], identificado con DNI N° [……], y de otra parte [……], con RUC N° [……], con domicilio legal en [……], inscrita en la Partida Registral N° [……] Asiento N° [……] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [……], debidamente representado por su Representante Legal, [……], con [**CONSIGNAR DNI O CARNÉ DE EXTRANJERÍA, SEGÚN CORRESPONDA**], según poder inscrito en la Partida Registral N° [……], Asiento N° [……] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [……], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [……], el oficial de compra adjudicó la buena pro de la **SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

U.E. E.G.B. NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]**.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del [**CONSIGNAR EL OBJETO CONTRACTUAL**], todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[12]**

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[INDICAR MONEDA]**, en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debe hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho

[12] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad [**DE LOS BIENES**] [**DEL SERVICIO**], siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas.

**Importante para la entidad contratante**

En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA [.....]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA**
Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma prorrateada desde el primer o único pago que se realice, según corresponda, hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en procedimiento coactivo.

- En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se debe indicar la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA [.....] : AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA**

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestación el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos ascendiente a **[CONSIGNAR MONTO] seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trámite del expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].**

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

OFICIAL DE COMPRA

## CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde **[CONSIGNAR SI ES DESDE EL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO O DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN CASO DE SISTEMA DE ENTREGA DE LLAVE EN MANO O LLAVE EN MANO CON MANTENIMIENTO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA]**.

## CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

## CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- **Garantía de fiel cumplimiento del contrato**: Por la suma de [**CONSIGNAR EL MONTO**], a través de la [**INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCIÓN DE PAGO/DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO**]] N° [**INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO**] **emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE**], la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la conformidad de la prestación. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

**Importante para la entidad contratante**

Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del Reglamento, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT, no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto señalado.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 138 del Reglamento, en los contratos para la adquisición de bienes y servicios, la constitución de fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento solo procede cuando el plazo de ejecución contractual es mayor a noventa días calendario.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

## CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**Importante para la entidad contratante**

Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto en el requerimiento otorgar adelanto directo en el caso de bienes de alta complejidad que se ejecuten bajo el sistema de entrega de llave en mano o llave en mano con mantenimiento u otros bienes o servicios que lo requieran por condiciones de mercado conforme lo sustentado en la estrategia de contratación, se debe incluir la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA [...]: ADELANTO DIRECTO**

"LA ENTIDAD CONTRATANTE otorgará [**CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE**] adelantos directos por el [**CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL**] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [**CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD SEGÚN LAS BASES**], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o contrato de seguro acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de [**CONSIGNAR EL PLAZO SEGÚN LAS BASES**] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

## CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [**CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD**] en el plazo máximo de [**CONSIGNAR PLAZO MÁXIMO DE SIETE (7) DÍAS O DE VEINTE (20) DÍAS, ESTO ÚLTIMO EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**] días computados desde el día siguiente de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICINA DE COMPRA

mayor al 30% del plazo del entregable[13] correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

## CLÁUSULA DÉCIMA: GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de las oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

## CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

## CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde:

**F = 0.40**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**Importante para la entidad contratante**

[13] En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto.

En caso se haya incluido otras penalidades, se agrega el siguiente párrafo:

"Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades | | | |
|---|---|---|---|
| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento de verificación |
| 1 | [RELLENAR ESTE CUADRO SEGÚN EL LITERAL e) DEL NUMERAL 3.5 DEL CAPÍTULO III REQUERIMIENTO DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES] | | |
| 2 | | | |

La suma de la aplicación de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato, o de ser el caso, del ítem correspondiente.

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y señala el plazo y forma en que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En dicho caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalúa dicho descargo y emite una decisión.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

## CLÁUSULA DECIMOTERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**Importante para la entidad contratante**

Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto durante la estrategia de contratación, la aplicación de la figura de resolución por terminación anticipada, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA [...]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato cuando el resultado de algún hito impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Los hitos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS HITOS DEL CONTRATO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

## CLÁUSULA DECIMOCUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DECIMOQUINTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación[14] y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato[15]. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco[16]. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar[17].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**CLÁUSULA DECIMOSEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE, PERÚ COMPRAS y demás normativa especial que resulte aplicable.

**CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[18]**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante **[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS]**, según el acuerdo de las partes.

[14] De acuerdo con el artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
[15] De acuerdo con el literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
[16] De acuerdo con el literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas
[17] De acuerdo con el numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
[18] De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

**Importante para la entidad contratante**

En caso de haberse pactado la conciliación como medio de solución de controversias, previo al inicio del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

En caso las partes opten por la Junta de Prevención Y Resolución de Disputas (JPRD), como medio de solución de Controversias, previo al inicio del arbitraje, debe considerarse lo siguiente:

- Los adjudicadores que conforman la JPRD deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 329 del Reglamento y aquellos referidos a la experiencia especifica establecida en las bases del procedimiento de selección, de ser el caso.

- Una vez establecido el centro de administración de la JPRD, las partes tramitan el contrato tripartito.

- El procedimiento ante la junta de prevención y resolución de disputas es un presupuesto de arbitrabilidad en aquellos contratos en los que se haya contemplado la inclusión de una cláusula de sometimiento a esta junta.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

**CLÁUSULA DECIMOCTAVA: CONVENIO ARBITRAL**

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **[CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando **[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF].**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

**Advertencia**

- De conformidad con el numeral 332.2 del artículo 332 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesta por la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este último supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institución[19].

- Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

- El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el

[19] De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en tanto se implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institución Arbitral de la lista consolidada de seis instituciones arbitrales, siendo esta la institución arbitral definitiva.

acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro único.

**CLÁUSULA DECIMONOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:** [.....]

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.

El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladicop:

**CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]**

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [**CONSIGNAR FECHA**].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"

"EL CONTRATISTA"

**Advertencia**

- El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente.
- De conformidad con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, excepcionalmente, la entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital, supuesto en el cual la suscripción se realiza manualmente.

# ANEXOS

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBORAZO
OFICIAL DE COMPRA

**ANEXO Nº 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.º 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

El que se suscribe, **[.....]**, postor o representante legal de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la Sede Registral de **[CONSIGNAR]** en la Partida Registral Nº **[CONSIGNAR]** Asiento Nº **[CONSIGNAR]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre, Denominación o Razón Social: | | | |
| Domicilio Legal: | | | |
| RUC: | Teléfono(s): | | |
| MYPE[20] | SI ( ) | NO ( ) | |
| Correo electrónico: | | | |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra, de ser el caso.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

| **Advertencia** |
|---|
| La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada en esta declaración jurada se entiende válidamente efectuada al día hábil siguiente de su realización, de conformidad con la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

[20] Esta información es verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE del siguiente link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

| **Advertencia** |
|---|
| Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: |

## ANEXO Nº 1

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

El que se suscribe, **[.....]**, representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, Denominación o Razón Social: | | | | | |
| Domicilio Legal: | | | | | |
| RUC: | Teléfono(s) : | | | | |
| MYPE[21]: | | Sí | | No | |
| Correo electrónico: | | | | | |

| Datos del consorciado 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, Denominación o Razón Social: | | | | | |
| Domicilio Legal: | | | | | |
| RUC: | Teléfono(s) : | | | | |
| MYPE[22]: | | Sí | | No | |
| Correo electrónico: | | | | | |

| Datos del consorciado 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, Denominación o Razón Social: | | | | | |
| Domicilio Legal: | | | | | |
| RUC: | Teléfono(s) : | | | | |
| MYPE[23]: | | Sí | | No | |
| Correo electrónico: | | | | | |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

[21] Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114,. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa

[22] Ibidem

[23] Ibidem

1. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra, de ser el caso.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante común del consorcio**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

| **Advertencia** |
| --- |
| La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada en esta declaración jurada se entiende válidamente efectuada al día hábil siguiente de su realización, de conformidad con la Decimotercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. |

## ANEXO N° 2

## PACTO DE INTEGRIDAD[24]

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

El que suscribe, **[.....]**, postor o representante legal de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la Sede Registral de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Partida Registral Nº **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento Nº **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, **suscribo el presente Pacto de Integridad** bajo los siguientes términos y condiciones:

**PRIMERO:** Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita.

3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes[25]; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM[26].

5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento[27].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

---

[24] De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[25] Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP.

[26] **Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas**
El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento administrativo sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

[27] Conforme a lo establecido en literal d) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el literal d) del artículo 274 de su Reglamento:
**Artículo 68. Resolución del contrato**
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
**Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco**
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

**SEGUNDO:** Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.

   [**Solo para personas jurídicas**] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante[28].

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (https://denuncias.servicios.gob.pe/).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.

**TERCERO:** Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección[29]; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la culminación del contrato.

**CUARTO:** Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los (  ) días del mes (  ) de 20(  ), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General[30].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor y/o representante legal, según corresponda**

| Advertencia |
| --- |
| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada individualmente. |

[28] El alcance de este numeral no limita o restringe la promoción de productos y/o servicios como parte de las actividades económicas de los particulares, siempre que se encuentren permitidas de manera expresa en una norma legal como la Ley N° 29459, Ley de prodcutos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

[29] Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF
**Artículo 92. Culminación de la fase de selección**
La fase de selección culmina cuando:
a) Se perfecciona el contrato
b) Se cancela el procedimiento de selección
c) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el numeral 86.2 del artículo 86 y en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

[30] 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA**

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA]**, declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Asimismo, declaro cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la entidad contratante, para el objeto de la contratación.

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

vii. Comprometerme a cumplir con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia exigidas por la entidad contratante para el objeto de la contratación.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

| **Advertencia** |
| --- |
| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. |

**ANEXO N° 4**

**PROMESA DE CONSORCIO**

**(SÓLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)**

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.° 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]**.
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]**.

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en **[CONSIGNAR]** y; nuestro correo electrónico común: **[CONSIGNAR]**.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [ % ][31]

**[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]**

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [ % ][32]

**[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]**

U.E. "E.G.B" NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

[31] Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
[32] Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

| | |
|---|---|
| TOTAL OBLIGACIONES | 100%[33] |

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....
**Consorciado 1**
**Nombres, apellidos y firma del consorciado 1**
**o de su Representante Legal**
**tipo y N° de documento de identidad**

.....
**Consorciado 2**
**Nombres, apellidos y firma del consorciado 2**
**o de su representante legal**
**tipo y N° de documento de identidad**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

[33] Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

**Advertencia**

Este anexo únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

## ANEXO N° 5[34]

## DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO – PERSONA NATURAL

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente. -

El que suscribe, **[CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS]**, postor identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, **declaro que tengo los siguientes parientes[35], respecto de los cuales se configura el impedimento de carácter personal[36] del inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, de acuerdo a lo siguiente:

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 1]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA]**, que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 2]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA]**, que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

- [….].

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

[34] Numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
[35] Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo del impedido.
[36] Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor, conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....

**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**Advertencia**

Este anexo únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

## ANEXO N° 5[37]

## DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO – PERSONA JURÍDICA

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente. –

El que suscribe, **[CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS]**, representante legal de **[CONSIGNAR PERSONA JURÍDICA]**, identificado con [**CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**] N° [**CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**], con poder inscrito en la Sede Registral **[CONSIGNAR]** en la Partida Registral N° **[CONSIGNAR]** Asiento N° [**CONSIGNAR**], **declaro que [CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO; O EL/LOS ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTAS[38] O MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS [39] O REPRESENTANTES LEGALES[40], EN CASO DE PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO; SEGÚN CORRESPONDA] tienen los siguientes parientes[41], respecto de los cuales se configura el impedimento de carácter personal[42] del inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, de acuerdo a lo siguiente:

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 1]**, identificado con [**CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**] N° [**CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**], quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA]**, que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 2]**, identificado con [**CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**] N° [**CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**], quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA]**, que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- [….].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

[37] Numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
[38] Según el tipo de persona jurídica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si él % de participación y/o actividades societarias configuran el impedimento.
[39] Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.
[40] Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento.
[41] Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos.
[42] Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que

Mi representada se encuentra exceptuada del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor, conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....

**Firma, nombres y apellidos del**

**representante legal del postor**

| **Advertencia** |
| --- |
| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada individualmente. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**ANEXO Nº 8**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 009-2026-HREGB-1**
Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado o representante legal o representante común de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA],** identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],** autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico **[INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO].**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o representante común, según corresponda**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

## ANEXO N° 9

## ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL[43]

## (DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente. -

El que se suscribe, **[.....]**, postor adjudicado o representante legal o representante común de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo la institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

**[INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL LITERAL i) DEL NUMERAL 3.5 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]**

**Advertencia**

En caso el postor no este de acuerdo con ninguna de las opciones del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante en el numeral 3.5 del Capítulo III de la sección especifica de las bases, debe reemplazar el texto por lo siguiente:

"El que suscribe, [.....], postor adjudicado o representante legal o representante común de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, propongo el siguiente listado de Instituciones Arbitrales adicionales:

**[INDICAR TRES (3) INSTITUCIONES ARBITRALES:**

| N.° | INSTITUCIONES ARBITRALES | RUC |
|---|---|---|
| 1 | [CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL] | [CONSIGNAR N° RUC] |
| 2 | [...] | [...] |
| 3 | [...] | [...] |

]"

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o representante común, según corresponda**

[43] Para la elección de la institución arbitral, la entidad contratante debe tomar en cuenta, como aspectos relevantes, lo previsto en el literal d) del numeral 77.1 del artículo 77 y el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley.

## ANEXO Nº 10

## DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señor
**OFICIAL DE COMPRA**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal o representante común de **[CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA]**, declaro bajo juramento que **GOZO DEL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV** previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa[44] se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que; al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.[45]

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o representante común, según corresponda**

| **Advertencia** |
| --- |
| Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser ajustada y suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio, así como adjuntar el contrato de consorcio con firmas legalizadas. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

[44] En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía", aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

[45] En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

**ANEXO N° 12[46]**

**DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO – PERSONA NATURAL**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

El que suscribe, **[CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, en mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de **[CONSIGNAR DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**, **declaro que tengo los siguientes parientes[47], respecto de los cuales se configura el impedimento de carácter personal[48] del inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, de acuerdo a lo siguiente:

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 1]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA]**, que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 2]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA]**, que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

- [....].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual

[46] De conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
[47] Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo del impedido.
[48] Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

**[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....

**Firma, nombres y apellidos del postor**

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**ANEXO N° 12[49]**

**DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO – PERSONA JURÍDICA**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente.-

El que suscribe, **[CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS]**, representante legal de **[CONSIGNAR PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la Sede Registral [**CONSIGNAR**] en la Partida Registral N° **[CONSIGNAR]** Asiento N° [**CONSIGNAR** ]; en mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN], **declaro que [CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO; O EL/LOS ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTAS [50] O MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS[51] O REPRESENTANTES LEGALES[52], EN CASO DE PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO; SEGÚN CORRESPONDA] tienen los siguientes parientes[53], respecto de los cuales se configura el impedimento de carácter personal[54] del inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, de acuerdo a lo siguiente:

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 1]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA],** que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

- **[NOMBRE DEL PARIENTE 2]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, quien ostenta el cargo de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL CARGO]** en la **[CONSIGNAR LA ENTIDAD PÚBLICA],** que a la fecha de esta declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]**, de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- [….].

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE OFICIAL DE COMPRA

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

A la fecha mi representada se encuentra exceptuada del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE**

---

[49] De conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
[50] Según el tipo de persona jurídica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si él % de participación y/o actividades societarias configuran el impedimento.
[51] Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.
[52] Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento.
[53] Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos.
[54] Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

**OBJETO AL QUE POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA**] dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor, conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

**[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....

**Firma, nombres y apellidos del**

**representante legal del postor**

| **Advertencia** |
| --- |
| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada individualmente. |

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

**ANEXO N° 13**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO EN CASO DE PROVEEDORES CON PROCESOS DE ALIMENTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA)**

Señores
**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES**
**SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 009-2026-HREGB-1**
Presente. -

El que suscribe, **[.....]**, postor o apoderado de **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la Sede Registral de **[CONSIGNAR]** en la Partida Registral N° **[CONSIGNAR]** Asiento N° [**CONSIGNAR**], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM), considerando lo siguiente:

**[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]:**

- Que, se ha remitido el/la **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** con fecha de recepción **[CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN]** dirigido/a al **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]**, mediante el cual se informó la cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]**, para lo cual me sujeto al principio de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento.

U.E. "E.G.B." NUEVO CHIMBOTE
OFICIAL DE COMPRA

Que, sí me encuentro en el REDAM, por lo que; autorizo se me descuente del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** ante el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]**, para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]** en el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente **[CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]**

b) La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que comprende lo siguiente: **[LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....

**Firma, nombres y apellidos del postor o**

**apoderado, según corresponda**